

劳 动 合 同



姓 名： 蔡坤 _____

员工编号： B226877 _____

甲方

名称：北京百度网讯科技有限公司

法定代表人：梁志祥

注册地：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

乙方

姓名：蔡坤 性别：男 身份证/护照号码：320322199602285913

实际通讯地址（具体到门牌号）：

北京市海淀区西北旺镇六里屯一区1号楼2单元802

家庭通讯住址（具体到门牌号）：

江苏省徐州市沛县后程院166号

电子邮件（非百度邮箱）：caikun0229@foxmail.com

联系电话：17816727236

紧急联系人：蔡成洋

联系电话：17368955290

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

乙方在签署本《劳动合同》时必须已根据有关劳动法规与原单位解除或终止劳动关系。乙方保证在其签署本合同书后，甲方不会因任何原因被卷入乙方与原单位的任何形式的争议纠纷中。否则，乙方应当赔偿甲方因此而遭受的经济损失。经济损失包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、甲方为妥善处理争议纠纷而支付的调查费用、公证费用、律师费等。

1. 合同类型及期限

第1条 本合同的类型及期限如以下（ 1 ）所描述的情形。

（1）固定期限劳动合同。有效期自 2022年07月11日 起至 2025年07月10日 止，其中试用期至 2023年01月10日 。

（2）无固定期限劳动合同。有效期自 / 起，其中试用期至 / 。

（3）以完成一定的工作任务为期限的合同。有效期自 / 起至 / 工作任务完成之日止。

第2条 乙方在试用期内有下列情形之一的，均被视为不符合录用条件，甲方可随时与其解除劳动合同，而无需给予乙方经济补偿：

（1）不具备劳动者主体资格的；

- (2) 不具备政府规定的就业手续的；
- (3) 无法提供甲方办理录用、社会保险、住房公积金等所需要的文件证明的；
- (4) 不能胜任甲方安排的工作任务、甲方规定的岗位职责和绩效考核不合格的；
- (5) 患有精神病或按国家法律法规规定应禁止工作的传染病的；
- (6) 与原用人单位未依法解除、终止劳动合同或劳动关系的；
- (7) 与原用人单位存在竞业限制约定且甲方或甲方关联公司在限制范围之内的；
- (8) 通缉在案或者被取保候审、监视居住、监外执行、保外就医或处于缓刑期间的；
- (9) 未经甲方书面许可不按本合同约定时间到岗的；
- (10) 入职后不同意购买社会保险或拒绝依法与甲方签订劳动合同的；
- (11) 有任何违反公序良俗行为造成不良影响的；
- (12) 有任何违反职业道德或职业操守、基本职业伦理行为的；
- (13) 背景调查结果不符合甲方要求的；
- (14) 提供的资料或填写的履历中存在任何虚假或者隐瞒的；
- (15) 未能通过试用期考核的；
- (16) 有其他不符合甲方员工手册或者规章制度规定的具体岗位的录用条件的。

2. 工作内容和工作地点

第3条 甲方聘用乙方从事以下 （ 1 ） 所描述类型的工作。

- (1) 研发类
- (2) 市场及销售类
- (3) 管理支持类
- (4) 服务成本类

第4条 乙方工作应达到甲方要求的工作标准及工作目标。甲方有权根据生产和业务需要或乙方的工作能力和业绩表现以及健康状况等原因，依法对乙方的工作岗位进行调整或重新安排，乙方须服从甲方的管理和安排，规定的工作时间内，保质保量完成甲方指派的工作任务。

第5条 乙方的工作地点或工作区域在 中国北京，乙方明知工作地点在 中国北京 行政区域范围内可能存在变化，双方同意该区域范围内工作地点的调整和公出及长、短期出差均不视为本合同约定工作地点的变更。

3. 工作时间

第6条 甲方安排乙方实行以下（ 1 ）所描述的工时制度。

（1）执行标准工时制，乙方每周正常工作时间为五天，每周工作时间不超过四十小时（不含用餐时间，具体上班时间以甲方规章制度规定或甲方书面通知为准）。

（2）执行综合计算工时制，乙方应按照甲方安排的时间工作。在综合计算周期内，乙方平均每天工作不超过八小时，平均每周工作不超过四十小时（不含用餐时间）。

（3）执行不定时工作制，在保证完成甲方工作任务的情况下，乙方按甲方规定的弹性工时制度工作。

第7条 执行标准工时制及综合计算工时制的情况下，如因工作需要甲方安排乙方加班的，乙方承诺服从甲方在加班期间内的工作安排，加班补偿按甲方规章制度及国家、地方有关法律、法规规定处理。乙方确因工作需要加班的，须事先按照甲方规章制度的相关规定履行加班申请和审批手续，经批准同意方可加班，否则不视为加班。与加班相关的细则参见公司加班政策。

4. 工资待遇

第8条 乙方的基本工资详见录用通知书中的基本工资，试用期的基本工资详见录用通知书中的试用期基本工资；本条约定的基本工资及试用期基本工资作为计算乙方加班工资的基数。甲乙双方确认，乙方每月领取的工资已包含加班工资。续签员工基本工资有所变更的，以 ERP 系统内载录信息为准。除基本工资外，其他工资（包括但不限于岗位工资、绩效工资、工龄工资等）均非固定数额，甲方有权根据经营状况以及乙方的工作表现进行调整，乙方对此不持异议。

第9条 乙方的奖金（如有）、津贴（如有），按照甲方相关规定执行。双方确认：奖金并非薪资的固定组成部分，甲方有权根据经营状况、乙方的工作表现等情况对奖金及津贴是否发放以及发放数额和管理办法进行调整。

第10条 如果甲方依法或者依约定调整了乙方的工作岗位，根据“按劳取酬、薪随岗变”的基本原则，甲方有权重新确定乙方的工资待遇。乙方应当服从甲方决定，且不当将甲方的此种行为视为违约。

第11条 甲方在每月最后一个工作日向乙方支付当月基本工资，遇休息日或者节假日则提前至最近的工作日。奖金（如有）的发放时间和发放条件由甲方根据实际情况确定。所有乙方按中国政府税法规定应缴纳的个人所得税和社会保险及住房公积金中个人应缴纳费用，将按国家规定由甲方从乙方工资中代扣代缴。甲方以银行卡入账方式支付乙方工资。

第12条 乙方应对本人的每月工资金额及时进行审核，如对当月工资发放有异议的，需在下月 15 日前书面向人力资源部提出，如有错漏经公司查证核实后更正。逾期未提出的，视为对当月工资发放无异议，乙方不得在日后再对工资的计付及发放提出任何主张。

5. 社会保险福利待遇

第13条 甲乙双方应按相关法律规定和地方政策参加社会保险并缴纳社会保险费用，因政策所导致的问题双方均不承担责任。

第14条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按相关法律规定执行。乙方的病假工资按照甲方规定执行。

第15条 乙方患职业病或因工负伤的待遇按相关法律规定执行。

6. 工作条件、劳动保护、职业病危害防治和劳动纪律

第16条 甲方有权根据生产经营需要，依法制定、修改规章制度和劳动纪律。

第17条 乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方有权根据规章制度进行处理。

第18条 甲方同意在本合同期限内，依据中国有关法律规定，为乙方提供必要的工作环境、工作条件、劳动保护和职业病危害防治措施，保证乙方在安全、健康的环境中工作。

第19条 乙方在合同期内应遵守甲方的劳动纪律及其他规章制度，遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高自身素质，服从甲方安排，积极工作，完成各项任务。

第20条 乙方有权在国家规定的安全和卫生标准条件下从事劳动，有权拒绝从事甲方违反中国法律强迫其执行之危险任务。

第21条 乙方确认其岗位不属于高温作业岗位，甲方已在乙方的工作场所采取了如安装空调设备等有效降温措施，乙方同意并确认甲方无需支付高温津贴。如甲方未采取降温措施，乙方应当及时向甲方书面提出。

7. 劳动合同的变更、解除

第22条 有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办理书面变更合同手续：

- (1) 甲乙双方协商一致的；
- (2) 订立本合同所依据的客观情况（包括但不限于不可抗力或者公司迁移、资产转移、被兼并、部门或者岗位撤销等）发生重大变化，致使本合同无法全部或者部分履行的；
- (3) 订立本合同所依据的法律、法规、规章发生变化的。

第23条 鉴于甲方使用 ERP 系统进行人事管理，所有的变更甲方会通过 ERP 系统进行，如果乙方在收到 ERP 的变更通知后有异议，可在接到通知后三日内以书面方式向甲方人力资源部提出，逾期未提出的，视为乙方认可该变更。

第24条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第25条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同且无须支付经济补偿金：

- (1) 在试用期内被证明不符合录用条件的；
- (2) 严重违反劳动纪律和甲方规章制度的；
- (3) 严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害。所谓“重大损害”包括但不限于：a) 乙方过错行为给甲方造成人民币五千元（含）以上的经济损失；b) 使甲方受到相关行政部门或上级主管部门的处罚；c) 因乙方行为使甲方失去商业机会或使甲方声誉、行业地位、社会评价等无形财产受到损失等；
- (4) 同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；
- (5) 以欺诈（包括但不限于向甲方提供虚假的证明文件或履历，比如学位证书、学历证明、专业技术职称证书、医疗诊断证明、工作经历、学习经历等）、胁迫的手段或者乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同或者致使劳动合同无效的；
- (6) 违反国家法律法规而被国家相关机构处理的行为，包括但不限于被依法羁押或者被依法拘留（包括行政拘留、刑事拘留、司法拘留）或者被依法追究刑事责任的；
- (7) 甲方规章制度或者法律法规规定的其他情形。

第26条 有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，但应当提前 30 日以书面形式通知乙方或额外支付乙方一个月工资，法律另有规定的从其规定：

- (1) 乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；
- (2) 乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位（含脱岗或不脱岗培训、PIP 计划等），仍不能胜任工作的；
- (3) 本合同订立时所依据的客观情况（包括但不限于不可抗力或者公司迁移、资产转移、被兼并、部门或者岗位撤销等）发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

第27条 乙方在试用期内解除本合同，应当提前 3 日以书面形式通知甲方；转正后解除本合同，应当提前 30 日以书面形式通知甲方。乙方解除劳动合同，应按照甲方规定在最后工作日前办妥离职交接手续，如乙方未提前 30 日通知或未按时办理工作交接，甲方有权不予办理离职手续并要求乙方就此给甲方造成的实际损失予以赔偿。实际损失包括但不限于：

- (1) 甲方为其支付的培训费和招收录用费；
- (2) 甲方临时安排在职替代人员的加班费和额外管理费；
- (3) 甲方临时使用的替代人员的劳动报酬及相关管理费；
- (4) 乙方所持甲方所有资产对应费用。

第28条 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：

- (1) 未按照本合同约定提供劳动保护或劳动条件的；

- (2) 未及时足额支付劳动报酬的；
- (3) 因甲方原因，未依法为乙方缴纳社会保险费的；
- (4) 规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；
- (5) 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使乙方在违背真实意思的情况下订立或者变更本合同；或者免除自己的法定责任、排除乙方权利；或者违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的；
- (6) 法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。

甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者甲方违章指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，无需事先告知甲方。

第29条 乙方承诺，没有未履行完毕的竞业限制义务，如甲方发现乙方在劳动合同签署后跟前用人单位、用工单位有未履行完毕的竞业限制义务，视为乙方提供虚假信息，欺骗甲方与之签订劳动合同，甲方自知悉该情况之日起，可以与乙方解除劳动合同，并且无需向乙方支付经济补偿金。乙方的上述行为给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿甲方的损失。

8. 劳动合同的终止

第30条 有下列情形之一的，本合同终止：

- (1) 合同期限届满或以完成一定工作任务为期限的合同工作任务完成的；
- (2) 乙方达到国家法定退休年龄或者开始享受基本养老保险待遇的；
- (3) 乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
- (4) 甲方被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；
- (5) 法律、法规、规章规定的其他情形。

9. 经济补偿与赔偿

第31条 有下列情形之一的，甲方应当向乙方支付经济补偿金：

- (1) 乙方依据本合同第 28 条规定解除本合同的；
- (2) 甲方向劳动者提出解除本合同并与乙方协商一致解除本合同的；
- (3) 甲方按照本合同第 26 条规定解除本合同的；
- (4) 除甲方维持或者提高本合同约定条件续订本合同，乙方不同意续订的情形外，本合同期满终止的；
- (5) 因甲方被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散导致本合同终止的；
- (6) 法律、行政法规规定的其他情形。

第32条 本合同第 31 条所称经济补偿金，按照乙方在甲方工作年限，每满一年支付一个月工资的标准向乙方支付，六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向乙方支付半个月工资的经济补偿（具体计算方式按照《劳动合同法》第四十七条执行）。因终止劳动合同需要支付经济补偿金的，从 2008 年 1 月 1 日起计算工作年限。劳动合同履行地法律另有规定的，从其规定。

第33条 乙方的违法或违约行为给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任，按照实际损失予以赔偿。

第34条 若乙方接受过甲方出资提供的专项技术培训，在离职前还应当按照双方培训合同的约定向甲方返还相关培训费用；双方未签订培训合同或培训合同约定不明确的，应当返还服务期未履行部分所应分摊的培训费用。

10. 知识产权、保守商业秘密及竞业限制

第35条 定义

- (1) 百度公司：指 Baidu.com, Inc.、Baidu Holdings Ltd.、Baidu USA LLC.、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度时代网络技术（北京）有限公司、百度（中国）有限公司、百度株式会社（日本公司）、北京百度网讯科技有限公司、百度国际科技（深圳）有限公司、百度云计算技术（山西）有限公司、北京百付宝科技有限公司、西安百金互联网金融资产交易中心有限公司、重庆百度小额贷款有限公司、北京糯米网科技发展有限公司及前述公司的所有分公司及子公司及关联公司等。
- (2) 关联公司包括：一方的母公司、子公司，符合以下条件之一的经营组织（包括但不限于有限公司、股份公司、合伙组织、个人独资企业、股份合作制企业、个体工商户，下同）；以下任何一种情况也将视为该方的关联公司：
 - 1) 与一方直接/间接被同一法人/自然人/经营组织持股或以其他方式控制的经营组织；
 - 2) 与一方以持股或以其他方式直接/间接共同设立或控制同一经营组织的经营组织；
 - 3) 某自然人担任管理人员之一（董事、法定代表人、正副总经理、监事、部门经理及以上职务，下同）、和/或合伙人、和/或直接或间接拥有 10%或以上股权或其他所有者权益的多家经营组织；
 - 4) 某自然人在其中占有重大占有权益、和或作为受托人（或类似受托职务）的含有信托或其他财产的多家经营组织；
 - 5) 某自然人和/或其亲属分别担任管理人员之一、和/或合伙人、和/或直接或间接拥有 10%或以上股权或其他所有者权益的多家经营组织；
 - 6) 某自然人和/或其亲属分别在其中占有重大占有权益、和/或作为受托人（或类似受托职务）的含有信托或其他财产的多家经营组织。
- (3) “竞争业务”：指(1)甲方或其关联公司从事或拟从事的业务；和/或(2)与甲方或其关联公司所经营的业务相同、近似或相竞争的其他业务。包括但不限于：搜索、门户网站、C2C 业务、IT、通讯类业务、即时通讯、手机浏览器、地图、移动互联网服务、视频影音业务、自媒体、云计

算服务、第三方支付、互联网金融、深度学习研究、语音学习、图像识别、文本挖掘、多媒体检索、人机交互、无人车等，以及研发、销售与人工智能、机器人相关领域的经营组织及其分公司、子公司、关联公司。

- (4) “竞争对手”：指与甲方和/或其关联公司从事竞争业务的经营组织；和/或百度或其关联公司中的员工离职后直接或间接以持股或以其他方式设立或控制的互联网领域业务。包括但不限于运营或控制或参股腾讯、阿里巴巴、Google、雅虎、京东、新浪、搜狐、搜狗、UC（优视）、奇虎360、高德地图、四维图新、滴滴快的、美团、大众点评、优酷土豆、乐视、小米、迅雷、暴风影音、PPTV、快手及其关联公司、ACFUN 及其关联公司、Bilibili 及其关联公司、知乎及其关联公司、海航易生、科大讯飞股份有限公司及其关联公司、联动优势、中国银联、融 360、陆金所、人人贷、蚂蚁金服、宜信、58 同城、今日头条、北京地平线机器人科技有限公司、阿里人工智能实验室、北京格灵深瞳信息技术有限公司、北京旷视科技有限公司、北京市商汤科技开发有限公司、图谱天下(北京)科技有限公司、上海依图网络科技有限公司、驭势科技(北京)有限公司、北京图森未来科技有限公司、上海图漾信息科技有限公司、北京猎豹网络科技有限公司、华为及其关联公司、微软及其关联公司、北京微播视界科技有限公司及其关联公司、广州汇量网络科技股份有限公司；APUS Group；易点天下网络科技股份有限公司、北京初速度科技有限公司、北京景驰科技有限公司、北京景骐信息技术有限公司、北京景骐科技有限公司、JINGCHI CORP. 广州华多网络科技有限公司以及欢聚时代、多玩游戏、YYLive 等关联公司、广州市百果园信息技术有限公司以及 BIGO LIVE 等关联公司、深圳前海微众银行股份有限公司（简称微众银行）及其关联公司、上海寻梦信息技术有限公司及其关联公司、拼多多(上海)网络科技有限公司及其关联公司、第四范式（北京）技术有限公司、维沃移动通信有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司、深圳市云中飞网络科技有限公司、北京欧珀通信有限公司、爱笔（北京）智能科技有限公司、北京空间变换科技有限公司、运城市阳光文化传媒有限公司、菜鸟网络科技有限公司、小马智行、新石器、Roadstar.ai、车和家、网易及相关联企业，包括但不限于：网易传媒科技（北京）有限公司、网之易信息技术（北京）有限公司、广州网易计算机系统有限公司、网易（杭州）网络有限公司、网易有道信息技术（北京）有限公司、北京网易有道计算机系统有限公司，Facebook、亚马逊、一流科技、北京小芦科技有限公司及其关联公司、上海基分文化传播有限公司、行吟信息科技（上海）有限公司及其关联公司行吟信息科技（上海）有限公司及其关联公司（简称“小红书”）、迅驰中颐（北京）信息科技有限公司（梧桐汽车）、斑马网络技术有限公司、上海博泰悦臻网络技术服务有限公司、慧摩商务咨询（上海）有限公司、广州橙行智动汽车科技有限公司（小鹏汽车）、上海禾赛光电科技有限公司（禾赛科技）、德赛西威汽车电子股份有限公司（德赛西威）、北京经纬恒润科技有限公司（恒润科技）、上海地平线汽车科技有限公司（skyline）、上海蔚来汽车有限公司（蔚来）、北京金山云网络技术有限公司（金山云）、苏州思必驰信息科技有限公司、云知声智能科技股份有限公司及其关联公司、纵目科技（上海）股份有限公司、纵目科技（厦门）有限公司及其关联公司（纵目科技）、平安科技（深圳）有限公司及其关联公司，医渡云(北京)技术有限公司，北京明略软件系统有限公

司，达而观信息科技（上海）有限公司，上海合合信息科技发展有限公司、北京云从科技有限公司、北京世纪好未来教育科技有限公司、博世（中国）投资有限公司及博世热力技术（北京）有限公司（博世 Bosch）、大陆投资（中国）有限公司及纬湃科技投资（中国）有限公司（大陆 Continental）、沈阳美行科技有限公司、蘑菇车联信息科技有限公司、北京四维智联科技有限公司、上海仙豆智能机器人有限公司、深圳元戎启行科技有限公司、赢彻科技（上海）有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司（易华录）、北京千方信息科技集团有限公司（千方科技）、青岛海信网络科技股份有限公司（海信网络科技）、中智行科技有限公司、深圳裊动智驾科技有限公司（AutoX）、禾多科技（北京）有限公司、毫末智行科技有限公司、北京智行者科技有限公司、白犀牛智达（北京）科技有限公司、广州文远知行科技有限公司、深圳市智行至美科技有限公司、北京梧桐车联科技有限责任公司等，（前述网站名称为简称）及前述公司的关联公司，包括但不限于控股公司、投资公司、子公司、分公司等。

- (5) 甲方的关联公司：指 Baidu.com, Inc.、Baidu Holdings Ltd.、Baidu USA LLC.、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度时代网络技术（北京）有限公司、百度（中国）有限公司、百度株式会社（日本公司）、北京百度网讯科技有限公司、百度国际科技（深圳）有限公司、百度云计算技术（山西）有限公司、北京百付宝科技有限公司、西安百金互联网金融资产交易中心有限公司、重庆百度小额贷款有限公司、北京糯米网科技发展有限公司及前述公司的所有分公司及子公司及其他关联公司等。具体到竞争对手的关联公司，还应包括该竞争对手的任何一位股东、董事、法定代表人、正副总经理、监事以股东或董事或监事或法定代表人身份任职或被以专兼职方式聘用的其他经营组织。
- (6) 乙方亲属：指乙方的配偶、三代以内血亲及其配偶，收养亲属视同血亲，继父母子女/继兄弟姐妹视同血亲。
- (7) 知识产权：指所有知识产权、工业产权和专有权利，包括但不限于发明创造、发现、设计、作品、制品、软件、技术开发，技术改进、技术方法、专有技术、专利、著作权（包括邻接权）、商标、工业设计、名称、标识、商业信息、商业秘密、数据资料、域名、软件著作权、集成电路布图设计、数据库以及任何商业机密等，以及前述的相关专有权利。
- (8) 在先知识产权：本协议签署之前乙方所拥有的、所做出的或有利益关系的所有知识产权，这些在先知识产权与甲方当前或潜在业务、产品或研发有关，尚未转让给甲方。

第36条 知识产权

- (1) 对于在先知识产权，若乙方在劳动合同期限内，将乙方拥有的或有利益关系的在先知识产权用于甲方和/或其关联方其他成员的产品、工艺、程序或机器设备，即视为甲方被授予并拥有非排他的、免费的、不可撤销的、永久和世界范围内有效的许可，可以将该在先知识产权作为该产品、程序或机器设备的一部分或与其一道进行制作、修改、使用或销售，或委托他人制作、修改、使用或销售。
- (2) 工作成果的归属。乙方确认，任何工作成果（定义见下）的完整、绝对、独占的权利（包括但不限于知识产权）、所有权和利益均归属甲方享有。工作成果包括职务发明（定义见下）、职务

作品（定义见下）以及其他工作成果（定义见下）。为避免歧义，职务发明是指在本职工作中作出的发明创造、履行甲方/甲方关联方交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造以及退休、调离甲方/甲方关联方后或者劳动、人事关系终止后一（1）年内作出的，与其在甲方/甲方关联方承担的本职工作或者甲方/甲方关联方分配的任务有关的发明创造以及主要是利用甲方/甲方关联方的物质技术条件所完成的发明创造；职务作品是指为完成甲方/甲方关联方工作任务所创作的、主要是利用甲方/甲方关联方的物质技术条件创作，并由甲方/甲方关联方承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；其他工作成果是指不属于上述职务发明以及职务作品的，甲方对乙方单独或合作构思、开发及付诸实施的，或促成构思、开发及付诸实施的一切发明、发现、理念、思想、设计、作品、制品、开发、改进、概念、技术开发、技术方法、技术改进、专有技术、技术诀窍、程序、商标、商业秘密、以及其他包含或可能包含任何知识产权属性或不依照一国法律是否具有专利权或注册登记权属性的（i）乙方向甲方提供顾问服务期间完成、产生或形成的，及（ii）在乙方与甲方的顾问服务关系解除或终止后的一（1）年内与任何与乙方在向甲方提供顾问服务期间活动相关的各类信息、内容及成果。如果乙方对任何工作成果享有任何权利、所有权或利益，乙方特此将该等权利、所有权或利益均转让给甲方。如果乙方不能将该等发明享有的权利、所有权或利益转让给甲方，则乙方特此授予甲方一项排他性的、免收使用费、可转让、不可撤销的、且在全世界均适用的许可（包括多层转许可及再许可的权利），根据此项许可，甲方可行使该等不可转让的权利、所有权或利益。如果乙方既不能将该等工作成果的权利、所有权或利益转让给甲方，也不能给与甲方许可权，则乙方特此不可撤销地放弃就该等不可转让也不可许可的权利、所有权或利益向甲方或甲方的任何继承人进行索赔的权利，并同意永远也不会提出此种索赔。就任何及全部工作成果，乙方应当履行本协议约定的保密义务。

- (3) 工作成果的披露和记录。乙方应及时向甲方披露工作成果及相关知识产权，并应采取一切必要行动，包括但不限于履行一切必要手续，以确保甲方享有相关知识产权。具体地，乙方同意：
- (i) 无论乙方是否认为本协议项下的工作成果受中国专利法、中国著作权法或其它法律法规的保护，为了保护甲方在本协议下可以享有的一切权利，乙方必须立刻向甲方以秘密的方式书面披露该工作成果及其资料和内容；以及（ii）经甲方要求下，乙方必须立刻签署一份书面的工作成果权属确认协议，确认与工作成果有关的权利（包括但不限于知识产权）、所有权和利益均归属甲方享有或转让与甲方，并将此工作成果当作保密信息。乙方同意在向甲方提供顾问服务期间为一切工作成果保存最新且充分的书面记录，并在该等记录上签字。该等记录将采用笔记、草图、图样以及甲方不时规定的其他格式或形式。该等记录应随时供甲方查阅，且永远属甲方专有。
- (4) 非工作成果的确认。乙方在向甲方提供顾问服务期间完成的成果，乙方主张不属于工作成果而

应由其本人享有知识产权的，应当及时向甲方书面申明。经甲方书面确认，认为确属非工作成果的，由乙方享有知识产权。乙方没有申明的，推定其为工作成果。如该等成果虽不属于工作成果，但与甲方或其关联方业务有关，在乙方向甲方披露此作品之日起三（3）个月内，甲方及其关联方其他成员对该成果中的全部或部分权利（依甲方的选择而定）有优先购买权。

- (5) 对于任何工作成果，乙方特此不可撤销地放弃在甲方出售、转让或以其他方式处理该等工作成果时乙方可能对该等工作成果享有的任何剩余权利（包括但不限于中国《合同法》中规定的优先权）。
- (6) 知识产权登记。无论是否在本协议有效期内，乙方有义务协助甲方及其指定主体，在所有国家/地区保护甲方对于工作成果享有的权利、利益和相关知识产权。为甲方申请、获得上述权利和利益（包括但不限于知识产权），或转让、让与上述权利和利益给甲方或其关联方、承继人、受让人、指定主体，乙方应当提供所有甲方认为必要的协助，包括但不限于签署任何文件。

第37条 商业秘密的范围

- (1) 乙方因所担任的职务或从事的工作接触和/或掌握的百度公司的业务、技术、经营等所有信息，均属于本合同所指的商业秘密，包括但不限于有关百度公司产品及其特性以及操作模式的信息、开发、商业秘密、诀窍、发明（不论是否有专利权）、程式、规则系统、图表、实验笔记、测试程序、软件设计和结构、电脑数据、内部文件、设计和功能规格、难题或其他报告、分析和性能信息、软件文件和其他技术、业务、产品、营销或财务信息、计划、或其他有关公司或其任何客户、顾问或受许可者的事宜，均为甲方的商业秘密。

对于前款未明确列明的信息，如果甲方认为属于商业秘密的，以书面形式告知乙方后，该信息即纳入本合同所约定的商业秘密的范围。

- (2) 如乙方认为前两项的信息不应属于商业秘密的，可以在获知该信息三天内向甲方提出，在甲方明确答复乙方之前，该信息仍属于商业保密信息。
- (3) 甲方对商业秘密采取的保密措施包括但不限于：
 - 1) 盖有甲方保密字样的印章；
 - 2) 对其的访问受到甲方内部网络的限制；
 - 3) 使用信息时按照规定应履行登记手续（如借用、审批、获得登陆密码等）；
 - 4) 在某信息的载体中的明显位置注明“保密”和/或“秘密”字样；
 - 5) 规章制度规定的其他保密措施。

甲方对某一信息采取了上述保密措施中的任一措施，甲方即完成了该信息保密性的确认。

- (4) 乙方对非因本职工作和/或甲方安排的其他工作而获知的属于前款规定的甲方的商业秘密，均负有按本合同保守秘密的义务。

第38条 保密义务

- (1) 未经甲方授权，不得以任何形式、方式，向任何第三人披露任何商业秘密；
- (2) 未经甲方授权，不得以任何形式、方式，向任何其他百度公司内无权知晓上述商业秘密的员工披露任何商业秘密；
- (3) 不得以任何方式使用甲方的任何商业秘密，但依据与甲方的雇佣关系并为百度公司利益的使用除外；
 - 1) 除为履行本职工作或甲方安排的工作必须外，不得以任何形式、方式，查探、获悉其他部门或岗位的商业秘密；
 - 2) 不得向包括接收人为乙方本人的任何非百度公司的传真、地址、邮箱发送商业秘密，但为履行本职工作或甲方安排的工作并为百度公司利益除外；
 - 3) 不得以包括但不限于出借、赠与、出租、转让等方式允许和/或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的商业秘密；
 - 4) 如发现公司商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并立即向百度公司报告；
 - 5) 不在任何公共场所（包括电梯、公司内部的走廊、洗手间或餐饮场所等）讨论公司事务；
 - 6) 未经甲方允许，不在任何时间以任何方式在任何网络聊天室、网络会议或其他任何网络上以任何使第三人能够获得信息的方式（包括但不限于论坛、个人博客等）讨论、评价公司、公司业务、经营或管理；
 - 7) 乙方应当在本人使用的电脑上设置密码，限制他人访问电脑中的信息；
 - 8) 乙方对于特定的重大未公开信息的保存和讨论地点，应对人员进出加以限制；
 - 9) 乙方对于掌握和保管的所有资料 and 文件，必须妥善保管，以防泄密；
 - 10) 乙方因职务或甲方工作安排的需要所持有或保管的一切记录着甲方秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有。乙方在与甲方的劳动合同终止或解除时，必须将所持有或保管的上述载体移交给甲方。在递交书面辞职申请或收到人力资源部解聘通知后，除非部门总监书面同意，乙方不得以包括但不限于复印、传真、复制、下载、传输、上传等任何方式，将其因职务而获取的任何信息带出百度公司办公区域外；
 - 11) 在递交书面辞职申请或收到人力资源部解聘通知后，除非经部门总监或总监以上部门主管领导的书面同意，不得以百度员工名义从百度公司邮箱向包括其个人邮箱百度公司外发送任何邮件；
 - 12) 在递交书面辞职申请或收到人力资源部解聘通知后，除非部门总监或总监以上部门主管领导的书面同意，乙方不得以百度公司员工身份向百度公司的客户、用户、合作伙伴等以任何形式发送任何有关百度公司的信息，也不得要求百度公司的客户、用户、合作伙伴等以

任何形式向其发送任何信息，对于百度公司的客户、用户、合作伙伴等主动发送的所有信息，乙方应做好交接工作，全部转给负责交接的员工；

- 13) 乙方与甲方解除或终止劳动合同后，以自己的名义或者新的工作单位的名义，与乙方在甲方任职期间负责和/或接触的原百度公司的客户进行与百度公司相竞争的交易往来的，必须事先取得甲方的书面同意，否则视为乙方违反本合同。

第39条 竞业限制义务

- (1) 乙方未经甲方书面同意，在其任职于甲方期间及离职后一年内，不得在从事与甲方及其关联公司竞争业务的任何竞争对手或该竞争对手的关联公司处，接受或取得任何权益和/或职位，或向任何甲方及甲方关联公司的竞争对手或该竞争对手的关联公司提供任何咨询服务或其他协助。
- (2) 乙方在甲方任职期间或即将于甲方处任职时，如乙方亲属已在或将于甲方竞争对手或其关联公司处任职和/或享有任何权益，乙方应立即如实向甲方人事部门告知上述事实。
- (3) 竞业限制的行为：乙方在其任职于甲方期间及离职后一年内，不得直接或间接地以个人名义或以一个经营组织的所有者、许可人、被许可人、代理人、雇员、独立承包商、业主、合伙人、出租人、股东或董事或管理人员的身份或以其他任何名义从事包括但不限于以下行为：
- 1) 投资或从事甲方及其关联公司的竞争业务；
 - 2) 成立从事与甲方及其关联公司竞争业务的经营组织；
 - 3) 直接或通过其他经营组织或个人以任何方式向甲方及其关联公司的任何先前、现有及潜在的客户或与甲方及其关联公司相竞争的产品和/或服务；
 - 4) 直接或通过其他经营组织或个人雇佣任何甲方及其关联公司的在职雇员，或任何未经正式解聘、离职手续而终止或解除与甲方及其关联公司劳动关系的前雇员，或任何向甲方及其关联公司负有竞业限制义务的甲方前雇员(本项规定的义务为永久性义务，其时限不受一年期限的限制)；
 - 5) 直接以攻击或任何其他方式损害甲方及其关联公司的商业声誉和名誉(本项规定的义务为永久性义务，其时限不受一年期限的限制)。
- (4) 乙方不得直接或间接地劝说、引诱、鼓励或以其他方式促使甲方或其关联公司的任何管理人员或雇员终止或解除该等管理人员或雇员与甲方或其关联公司的聘用关系。
- (5) 在履行竞业限制期间，乙方应当按照《保密及竞业限制义务告知书》要求的方式和时间，向甲方提供包括但不限于如下材料，作为乙方履行竞业限制义务的证明及甲方支付竞业限制补偿金的条件：社保缴纳相关证明（复印或扫描件）、个税的完税相关证明（复印或扫描件）、“个人所得税 APP”平台上“任何受雇信息”等。如乙方未向甲方按时提供前述材料将构成违约，甲方有权暂停支付竞业限制补偿金。暂停期间，乙方仍应履行竞业限制义务，乙方向公司提供前述材料后，甲方会相应补发竞业限制补偿金。未履行或未及时履行本条义务，亦构成违约，甲方

有权追究违约责任。

- (6) 乙方不得直接或间接地劝说、引诱、鼓励或以其他方式促使甲方或其关联公司的任何客户、供应商、被许可人、许可人或与甲方或其关联公司有实际或潜在业务关系的其他人或经营组织终止或以其他不利于甲方和/或其关联公司的方式改变与甲方和/或其关联公司的业务关系。

第40条 经济补偿

- (1) 双方确认，乙方遵守保密义务符合国家的法律法规和甲方规章制度的规定。乙方清楚地了解：保密义务是劳动者的法定义务及劳动合同的附随义务，甲方在支付乙方的工资报酬时，已充分考虑了乙方需要承担的保密义务，故无论在乙方任职时或离职后，均都有义务保守上述商业秘密而无需另外支付保密费。
- (2) 双方确认，在双方劳动合同有效期间，乙方履行竞业限制义务是符合国家法律规定和双方利益的，甲方无须再向乙方支付劳动报酬外的任何其他经济补偿。
- (3) 离职后竞业限制补偿金计算标准：乙方与甲方劳动合同终止或解除后一年内，甲方应当向乙方总计支付相当于乙方离职前一年（从离职日开始向前计算）基本工资（不含奖金、津贴、加班工资、提成及期权等）的二分之一，作为乙方离职后履行本合同竞业限制义务的全部经济补偿。如果乙方在甲方工作不足一年的，按实际工作期间基本工资推算年基本工资收入，以年基本工资收入（不含期权）的二分之一作为乙方离职后履行本合同竞业限制义务的全部经济补偿。乙方同意，该经济补偿，已构成对乙方履行竞业限制义务的公平、合理、充分的补偿。
- (4) 离职后竞业限制经济补偿的支付方式：在乙方与甲方终止或解除劳动合同后，甲方按月向乙方支付，支付时间为每月最后一个工作日，遇休息日或者节假日则提前至最近的工作日。支付标准为本条第 3 款规定的经济补偿的十二分之一，由甲方通过银行转账形式支付给乙方，甲方将代扣代缴个人所得税。

第41条 保密及竞业限制期限

- (1) 乙方依据本合同承担的保守商业秘密的义务，在与甲方劳动合同解除后依然有效，至该商业秘密成为公众信息或甲方主动公开该商业秘密时止。
- (2) 本合同约定的竞业限制期限为甲乙双方劳动合同有效期内及劳动合同终止或解除后一年。

第42条 违约责任

- (1) 乙方违反本合同约定的保密义务的，应当向甲方支付赔偿金人民币伍万元。
- (2) 乙方违反本合同约定的竞业限制义务的，应当承担违约责任，按照税前金额返还甲方已经支付的所有经济补偿，并且在甲方通知乙方后 10 日内向甲方支付相当于本合同第 40 条第（3）项约定的全部经济补偿的 5 倍数额的违约金。
- (3) 如果上述违约行为给百度公司造成的包括但不限于直接和/或间接的、有形和/或无形的、财产和/或非财产的损失超过违约金数额的，乙方应当按照实际造成的损失对甲方进行全额赔偿，包

括但不限于甲方实际损失、可得利益、律师费、诉讼费、鉴定费等。

- (4) 乙方违反本合同约定的保密义务给甲方造成的损失过大的，甲方有权向有关司法机关举报，以追究乙方的包括刑事方面的责任。
- (5) 甲方获悉乙方有违反本合同的行为后，有权根据本合同载明的乙方的地址向乙方发出要求其停止所有违约行为的通知，乙方获得或应当获得该通知后必须停止所有违反合同义务的行为，若上述通知无法正常送达时，甲方保留通过报刊公告的方式送达乙方的权利。
- (6) 如果在甲方与乙方劳动合同有效期内乙方违反上述保密义务和竞业限制义务的，则属于严重违纪行为，甲方有权立即解除与乙方的劳动合同，并且无需承担任何违约或赔偿责任，并且在解除劳动合同后，保守商业秘密的义务继续有效。
- (7) 甲方可以向乙方发出书面通知，调整履行竞业限制义务的期限、补偿金金额、支付时间等。
- (8) 乙方单方面拒绝接受甲方给予的竞业限制经济补偿的，视为乙方对经济补偿的放弃，但是乙方仍须遵守本合同约定的竞业限制义务。

第43条 公平承诺

双方一致确认，乙方在职期间可以接触甲方商业秘密，本合同所约定的商业秘密范围、竞业限制范围、期限及补偿等是公平合理的，不存在欺诈、胁迫、乘人之危以及其他显失公平之情形。

第44条 其他

在乙方的竞业限制期间，公司有权利对乙方的工作情况及涉及竞业限制范围相关的内容等方面进行调查，乙方有义务配合公司的要求提供或签收相关资料，包括但不限于提供当前的在职证明原件或劳动合同复印件或完税证明原件或公司认可的其他可以证明乙方与新公司劳动关系的文件。如乙方在竞业限制期限内到新单位任职或自己开业（包括但不限于从事个体工商户、设立企业）的，应当在乙方开始在新单位任职之日起或自己开业之日（以营业执照上注明的成立日期为开业之日）起五个工作日内，书面通知本公司。该书面通知应至少包括以下内容：单位名称、地址、联系电话、任职起始日期或开业日期、从事业务范围与具体工作内容。乙方未按照前述约定提交相应说明及证据的，视为违反竞业限制义务，应承担违约责任。

11. 劳动争议处理

第45条 甲方与乙方发生劳动争议，应友好商议解决，若未能通过协商解决的，任何一方可在法律规定的期限内向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

12. 其他

第46条 本合同未尽事宜或与国家法律法规存在冲突的，按国家法律法规及相关规定执行。

第47条 甲方所有规章制度及其附加表单均为本合同附件，甲方有权根据公司需要随时依法定程序制定或修改并通过内部网络等途径进行公示，乙方承诺每周登录查看学习并必须严格遵守。

第48条 乙方确认本合同首部的“实际通讯地址”为其真实有效的通讯地址，甲方有需告知乙方的事项（通知、文件、文书、资料等）时会邮寄至该地址。如该地址发生变化，乙方应及时书面告知甲方，否则自邮件发出之日视为送达乙方，因此引起的任何争议均与甲方无关，所有的法律后果由乙方承担。乙方同意在其处于联系障碍状态时，委托合同首部的“紧急联系人”作为乙方的受委托人，该受委托人享有全权代理乙方处理本合同项下所涉一切问题的权限，包括但不限于与甲方进行协商谈判、和解与调解、代为收付有关款项、代领、签收相关文书的权限。

第49条 本合同的相关附件均为本协议不可分割的一部分，具有与协议正文同等的法律效力。

第50条 本合同有外文译本时，仅供参考。如有分歧，以中文版为准。

第51条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方盖章或签字之日起生效。若本合同采用电子签名签订的，自电子签名完成之日生效，电子签名与笔迹签名具有同等效力。登录百度电子签署平台浏览和签署文本构成对于文本的确认和对文本完整及一致性的认可。

（以下无正文）

甲方



签订日期：2022年07月11日

乙方

签字：蔡坤

签订日期：2022年07月11日